

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра экологического и природоресурсного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Б1.О.18

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО	Бизнес право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры экологического и природоресурсного права, протокол № 10 от «27» апреля 2026 года.

Автор(ы):

Агафонов В.Б. - доктор юридических наук, профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент(ы):

Шамордин Р.О. - к.ю.н., заместитель директора ФГКУ «Росгеолэкспертиза» по работе с территориальными органами

Агафонов В.Б.

Экологическое право: рабочая программа дисциплины (модуля) / В.Б. Агафонов – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологическое право» является формирование комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования и охраны природных ресурсов и объектов в Российской Федерации.

Задачами дисциплины (модуля) «Экологическое право» являются:

- изучение категориального аппарата в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования;
- выявление сущности и особенностей государственной экологической политики и стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
- изучение специфики нормативного правового регулирования охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, обеспечения экологической безопасности, рационального использования и охраны отдельных видов природных ресурсов и объектов;
- изучение оснований применения мер юридической ответственности за экологические правонарушения, понятия и видов экологического вреда, особенностей правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде, практики возмещения вреда, причиненного окружающей среде в целом и отдельным природным ресурсам;
- обучение способности использования действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования и охраны природных ресурсов и объектов в практической деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Экологическое право» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Безопасность жизнедеятельности», «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Административное право», «Земельное право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи;

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Экологическая проблема в современном мире	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при

		оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 2. Экологическое право Российской Федерации	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 3. Источники экологического права	ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 4. Экологические права граждан и некоммерческих организаций	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы,

	консультации в конкретных сферах юридической деятельности	разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и объекты.	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 6. Право природопользования	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов

	профессиональной деятельности	ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 7. Экологическое управление в Российской Федерации	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы
Тема 9. Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование, экологическое лицензирование и сертификация	ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов

		ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 10. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза	ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 11. Информационное обеспечение природопользования и охраны	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов

окружающей среды в Российской Федерации	профессиональной деятельности	ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 12. Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов
Тема 13. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности	ОПК 2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству

		ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов
Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 15. Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами	ОПК 2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов
Тема 16. Юридическая ответственность за экологические правонарушения	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права

	юридических документов ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 17. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не

		соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов
Тема 18. Правовое регулирование использования и охраны недр	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 19. Правовое регулирование использования и охраны вод	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы

	квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 20. Правовое регулирование использования и охраны лесов	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

Тема 21. Правовое регулирование использования и охраны животного мира	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 22. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы,

		разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 23. Правовой режим особо охраняемых территорий	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 24. Международно-правовая охрана окружающей среды	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

1) знать:

- основные закономерностей развития науки и отрасли экологического права, систему источников, регулирующих сферу охраны окружающей среды, судебную практику и практику деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в данной сфере;
- сущность охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов с целью сохранения благоприятной для человека среды обитания, современных концепций правового механизма охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- институты охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, роль и место экологического права в системе отраслей Российского права;
- основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования, видов разрешительных документов;
- юридические механизмы защиты права собственности и иных прав на природные ресурсы от незаконного изъятия, незаконного использования и действий, приводящих к ухудшению состояния природных ресурсов и объектов;
- методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;
- механизм юридической ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, возмещения вреда окружающей среде;

2) уметь:

- применять теоретические положения норм экологического законодательства на практике при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, при разрешении дел в судах различной юрисдикции, при оказании юридической помощи гражданам и юридическим лицам, при составлении соответствующих документов;
- применять нормы законодательства, устанавливающего уголовную, гражданско-правовую, административную, материальную и дисциплинарную ответственности за нарушения экологического законодательства, а также уметь использовать руководящую и текущую судебно-арбитражную практику при разрешении конкретных споров при осуществлении хозяйственной деятельности в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

3) владеть:

- основными понятиями и категориями экологического права, основными закономерностями развития науки и отрасли экологического права, а также навыками использования теоретических знаний в процессе решения различных практических задач.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Экологическая проблема в современном мире	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
2	Экологическое право Российской Федерации	3	2	2	1	лекция-презентация практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
3	Источники экологического права	3			2	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
4.	Экологические права граждан и некоммерческих организаций	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
5.	Право собственности на природные ресурсы и объекты	3	2	2	2	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях

6.	Право природопользования	3			2	лекция-презентация практика публичного выступления	тестирование
7.	Экологическое управление в Российской Федерации	3	4	2	2	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	опрос
8.	Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
9.	Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование, экологическое лицензирование и сертификация	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
10.	Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
11.	Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
12.	Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса,

							предназначенных для самостоятельной работы
13.	Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
14.	Правовое обеспечение экологической безопасности	3		2	2	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
15.	Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами	3			2	практика публичного выступления	опрос
16.	Юридическая ответственность за экологические правонарушения	3		2	2	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
17.	Возмещение вреда, причиненного окружающей среде	3			2	практика публичного выступления	итоговый опрос, рубежный контроль тестирование
18.	Правовое регулирование использования и охраны недр	3		2	2	работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
19.	Правовое регулирование использования и охраны вод	3		2	2	работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
20.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	3		2	2	работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
21.	Правовое регулирование	3		2	2	работа в малых группах	оценка активности, результативности и

	использования и охраны животного мира						содержательности участия в дискуссиях
22.	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	3			2	практика публичного выступления	опрос
23.	Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов	3			2	практика публичного выступления	итоговый опрос/ тестирование/ решение задач
24.	Международно-правовая охрана окружающей среды	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы, рубежный контроль
Всего по ОФО			8	18	46	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/ три мест	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Экологическая проблема в современном мире	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
2	Экологическое право Российской Федерации	5	2	2	2	лекция-презентация практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях

3	Источники экологического права	5			2	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативность и и содержательность и участия в дискуссиях
4.	Экологические права граждан и некоммерческих организаций	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
5.	Право собственности на природные ресурсы и объекты	5	2	2	2	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативность и и содержательность и участия в дискуссиях
6.	Право природопользования	5			2	лекция-презентация практика публичного выступления	тестирование
7.	Экологическое управление в Российской Федерации	5	2	2	2	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	опрос
8.	Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
9.	Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование,	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении

	экологическое лицензирование и сертификация						разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
10.	Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
11.	Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
12.	Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
13.	Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
14.	Правовое обеспечение экологической безопасности	5		2	2	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях

15.	Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами	5			2	практика публичного выступления	опрос
16.	Юридическая ответственность за экологические правонарушения	5		2	2	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
17.	Возмещение вреда, причиненного окружающей среде	5			2	практика публичного выступления	итоговый опрос, рубежный контроль тестирование
18.	Правовое регулирование использования и охраны недр	5	2	2	2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
19.	Правовое регулирование использования и охраны вод	5			2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
20.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	5	2	2	2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
21.	Правовое регулирование использования и охраны животного мира	5			2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
22.	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	5			2	самостоятельная работа	опрос

23.	Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов	5			2	самостоятельная работа	итоговый опрос/ тестирование/ решение задач
24.	Международно-правовая охрана окружающей среды	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы, рубежный контроль
Всего по ОЗФО			10	14	48	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3. Тематический план для очной и очно-заочной формы обучения по ускоренной программе на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1.	Тема 1. Специфика правового сопровождения природопользования	3	2	2	1	лекция-презентация практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
2.	Тема 2. Право собственности и иные права на природные ресурсы	4	2	2		лекция-презентация практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
3.	Тема 3. Основания возникновения, изменения и прекращения права пользования природными ресурсами	4		2	1	практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности

							ти участия в дискуссиях
4.	Тема 4. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении природопользования	4		2		практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
5.	Тема 5. Правовое регулирование в сфере использования и охраны недр	4			1	самостоятельная работа	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
6.	Тема 6. Правовое регулирование в сфере использования и охраны лесов	4				самостоятельная работа	тестирование
7.	Тема 7. Правовое регулирование в сфере использования и охраны вод	4			1	самостоятельная работа	опрос
8.	Тема 8. Правовое регулирование в сфере использования и охраны животного мира	4				самостоятельная работа	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
9.	Тема 9. Правовое регулирование в сфере использования и охраны атмосферного воздуха	4			1	самостоятельная работа	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
10.	Тема 10. Защита права собственности и иных прав на природные ресурсы при осуществлении	4				самостоятельная работа	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях

	природопользования						
11.	Тема 11. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области использования и охраны природных ресурсов	4			1	самостоятельная работа	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
12.	Тема 12. Особенности возмещения вреда, причиненного отдельным компонентам окружающей среды при осуществлении природопользования	4				самостоятельная работа	опрос, оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
	Всего по ОФО и ОЗФО	4	8	6	Экзамен – 18 ак.ч.		

2.2. Занятия лекционного типа

2.2.1. Лекции для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения (8/10 академических часов)

Лекция 1. Экологическое право Российской Федерации. Источники экологического права (2 академических часа)

Содержание:

Для уяснения данной темы лекционного занятия обучающимся следует понять, что экологическое право Российской Федерации – это самостоятельная отрасль права в системе российского права, которая исторически сформировалась в связи с выделением экологических проблем по охране окружающей среды и обеспечению рационального использования природных ресурсов в самостоятельную категорию. Предмет экологического права составляют общественные экологические отношения – особая группа общественных отношений, складывающихся по поводу охраны и использования природных объектов и окружающей среды в целом.

Систему экологического права составляют правовые нормы, регулирующие общественные отношения в области взаимодействия общества и природы (экологические отношения). Объекты экологических отношений – окружающая среда в целом и отдельные ее компоненты в их юридическом понимании, экологические права граждан и экологически опасные виды

хозяйственной деятельности. Субъекты экологических правоотношений – физические и юридические лица.

Источники экологического права – это нормативные правовые акты уполномоченных органов, санкционирующие нормы экологического права.

Конституция Российской Федерации является основополагающим источником практически всех отраслей права. В Конституции Российской Федерации экологические отношения регулируются статьями 9, 36, 41, 42, 58, 71, 72, 114, устанавливающие формы и виды собственности на природные объекты, экологические ограничения права частной собственности, экологические права граждан, разграничение предметов ведения в области охраны окружающей среды между Российской Федерации и субъектами Российской Федерации. Конституционные нормы развиты в различных положениях экологического законодательства, обеспечивая исполнение Конституции Российской Федерации.

Правовое регулирование в области охраны окружающей среды и природопользования находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Экологическое законодательство развивается по пути интегрированного (по отношению к окружающей среде в целом) и дифференцированного (по отношению к отдельным компонентам природы – землям, лесам, недрам и т.д.) правового регулирования. Фундамент экологического законодательства составляет Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды», который является рамочным федеральным законом, определяющим основы (общие принципы) правового регулирования экологических отношений. Природоресурсное законодательство представлено Водным и Лесным кодексами, законами «О недрах», «О животном мире», «Об охране атмосферного воздуха», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

На уровне субъектов Российской Федерации также имеются комплексные законы об охране окружающей среды и специальные, регулирующие охрану и использование отдельных природных объектов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с Докладом Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (М., Прогресс, 1989).
2. Подготовить перечень нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования в исторической последовательности, принятых с 90-х годов XXв.

Лекция 2. Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования (2 академических часа)

Содержание:

Лекционное занятие следует начать с того, что Конституция Российской Федерации (ст. 9) закрепляет разнообразие форм собственности на природные ресурсы. Пункт 2 данной статьи провозглашает, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Однако, как показывает современная практика законодательства, реализация норм Конституции Российской Федерации и иных федеральных законов (Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации) практическое воплощение находит не все разнообразие форм и видов собственности на природные ресурсы и объекты, поскольку, как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, формулировка «могут находиться» означает, что, «допуская возможность нахождения природных ресурсов в различных формах собственности, Конституция Российской Федерации вместе с тем не обязывает к тому, чтобы все природные ресурсы находились в этих различных формах собственности».

Усвоению этой темы также будет способствовать выявление общего понятия права природопользования как в объективном, так и в субъективном смысле. В объективном смысле оно означает самостоятельный правовой институт, объединяющий систему однородных правовых норм, устанавливающих общий порядок и условия природопользования, их общие принципы, основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования, а также наиболее общие (типовые) права и обязанности всех субъектов права природопользования. В субъективном смысле – это перечень конкретных прав и обязанностей природопользователей по отношению к природным ресурсам и объектам.

Используя нормативные правовые акты, регулирующие отношения по использованию и охране отдельных природных компонентов - Земельный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О недрах», Федеральный закон «О животном мире», Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» и другие, необходимо выявить основные условия предоставления отдельных компонентов природной среды в пользование, виды права природопользования, основные правовые режимы использования и охраны отдельных природных объектов и их зависимость и взаимосвязь с такими элементами правового режима, как формы и виды права собственности, особенности режимов управления теми или иными природными ресурсами, особые условия обременений и требований по охране особо охраняемых территорий и объектов и режимов ограничений в использовании, особенности совершаемых экологических правонарушений и мер юридической ответственности.

Особое внимание необходимо обратить на юридические факты, которые служат основанием возникновения, изменения и прекращения права

природопользования, которые изменяются в зависимости от объекта, субъекта и вида права природопользования.

Помимо этого, обучающимся необходимо иметь четкое представление об установленных законодательством процедурах возникновения и прекращения права природопользования, а также о видах правоустанавливающих документов.

Задания для подготовки:

1. Изучить положения лесного, земельного, водного, фаунистического, горного законодательства в части нормативного правового регулирования отношений собственности на природные ресурсы и объекты, а также предоставления в пользование соответствующих природных объектов.
2. Составить схему видов природопользования.

Лекция 3. Экологическое управление в Российской Федерации (2 академических часа)

Содержание:

Для понимания роли и системы государственного экологического управления изучение темы следует начать с вопроса о понятии и общей характеристике экологического управления в целом. В зависимости от уровня субъектов, осуществляющих экологическое управление, выделяют государственное, муниципальное, производственное и общественное экологическое управление. Необходимо охарактеризовать специфику каждого перечисленного вида управления и указать основные нормативные правовые акты, определяющие полномочия субъектов, осуществляющих экологическое управление.

Центральным видом экологического управления является государственное управление. Государственное экологическое управление осуществляется на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. При характеристике государственного экологического управления необходимо, в первую очередь, остановиться на структуре федеральных органов государственной власти в области охраны окружающей среды и природопользования, характеристике принципов и основных управленческих функций, таких как: ОВОС, нормирование, мониторинг, экологическая экспертиза, лицензирование, государственный экологический контроль (надзор), учет, техническое регулирование и т.д. Далее необходимо охарактеризовать систему и полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

В системе органов государственного экологического управления традиционно выделяются органы общей и специальной компетенции. Говоря о системе органов общей компетенции, необходимо рассказать о роли и полномочиях Правительства Российской Федерации, государственных органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды. Центральное место в системе органов специальной компетенции занимают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, службы и агентства, находящиеся в их ведении, а также иные федеральные министерства, службы и агентства.

Задания для подготовки:

1. Изучить полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, подведомственных ему служб и агентств, а также иных уполномоченных федеральных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Составить схему.

Лекция 4. Правовое регулирование использования и охраны недр (1 академический час)

Содержание:

Изучение данной темы следует начинать с выявления роли недр как экологически важного компонента окружающей среды, содержащего минерально-сырьевые ресурсы. Задача обучающихся – усвоить и оценить, как с помощью правовых средств обеспечивается решение проблем рационального использования недр и их охраны.

Обучающимся требуется иметь представление об основах права недропользования и его особенностях, об основных положениях действующего законодательства, регулирующего права собственности на недра и их ресурсы, условия реализации этого права, о государственном регулировании отношений недропользования, о порядке предоставления участков недр в пользование в лицензионном режиме и на условиях соглашений о разделе продукции, об экологических и земельных отношениях в процессе пользования недрами.

Особое внимание необходимо уделить выявлению особенностей государственного управления в области рационального использования и охраны недр (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственный учет и государственная регистрация, государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр, государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с использованием недрами, государственный мониторинг состояния недр).

Помимо этого, целесообразно раскрыть основные требования в области охраны окружающей среды и по рациональному использованию недр при

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, требования в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, порядок, основания и процедуру установления ограничений при пользовании недрами, основные требования по безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами, включая порядок ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации земель, выявить проблемы утилизации нефтяного попутного газа, а также определить правовые меры предотвращения аварийных разливов нефти. Особое внимание следует обратить на судебную практику рассмотрения споров, связанных с причинением вреда недрам вследствие нарушения законодательства о недрах.

Задания для подготовки:

1. Изучить Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-І «О недрах». Составить схему «Основания возникновения права пользования участками недр».

Лекция 4. Правовое регулирование использования и охраны вод (1 академический час)

Содержание:

В целях лучшего усвоения вопросов данной темы необходимо выявить значение водных объектов в развитии современного общества, возможностей реализации с помощью водных ресурсов и водных объектов экономических, социальных, физиологических, экологических, лечебно-оздоровительных, рекреационных и иных потребностей. Необходимо также знание современных факторов отрицательного воздействия на состояние вод и основные источники такого воздействия.

Особое внимание необходимо уделить изучению Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, а также иных нормативных правовых актов водного законодательства.

При изучении вопросов правовой охраны вод от загрязнения, засорения и истощения следует четко разграничивать сущность этих понятий и их содержание. Следует обратить внимание и на особенности государственного управления водными ресурсами, в частности, на наличие специальных бассейновых управлений водного хозяйства, осуществляющих выработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов, расположенных в границах бассейнового округа, в целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов, особенностей

разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отношений, осуществления государственного мониторинга водных объектов, нормирования качества водных объектов, государственного водного реестра, гидрографического и водохозяйственного районирования территории Российской Федерации, особенностей подготовки схем комплексного использования и охраны водных объектов, а также осуществления государственного контроля (надзора) за использованием и охраной водных объектов).

В арсенале правовых средств охраны вод существенная роль отводится юридической ответственности за нарушение водного законодательства. Особое внимание следует также обратить на судебную практику рассмотрения споров, связанных с причинением вреда водным объектам вследствие нарушения водного законодательства.

Задания для подготовки:

1. Изучить Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 7-ФЗ. Составить схему «Основания возникновения права пользования водными объектами».

Лекция 5. Правовое регулирование использования и охраны лесов (1 академический час)

Содержание:

Лес является важнейшим компонентом окружающей среды, поскольку является комплексом экологических систем, объединяющих в одно целое растительный и животный мир, земельные и водные ресурсы. Экологическая функция лесов состоит в том, что леса обладают климаторегулирующим, рекреационным, почвозащитным значением. Они служат источником пополнения атмосферы кислородными запасами, фильтруют и очищают воздух, поддерживают гидрологический режим рек. В интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду необходимо осуществлять сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов (п. 2 ст. 1 Лесного Кодекса Российской Федерации).

Лесные ресурсы оказывают существенное влияние на экономику более 40 субъектов Российской Федерации, в которых продукция лесной промышленности составляет от 10 до 50 % общего объема промышленной продукции.

При изучении данной темы важно, чтобы обучающиеся разбирались в разнообразии видов общественных отношений, регулируемых Лесным Кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.

На лекционном занятии следует разобраться в юридической сущности понятий «лес», «лесной участок», «земли лесного фонда», «использование лесов» и их соотношению между собой. При подготовке к лекционному занятию необходимо разобраться с такими функциями государственного управления в области лесных отношений, как организация использования лесов, лесоустройство, охрана лесов, защита от вредителей и болезней, воспроизводство лесов, осуществление государственного лесного контроля (надзора), ведение государственного лесного реестра, государственная инвентаризация лесов и др.

Обучающиеся также должны знать понятие и виды лесонарушений и меры юридической ответственности за их совершение. Особое внимание следует обратить на судебную практику рассмотрения споров, связанных с причинением вреда лесам вследствие нарушения лесного законодательства.

Задания для подготовки:

1. Изучить Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Составить схему «Основания возникновения права пользования лесными участками».

Лекция 5. Правовое регулирование использования и охраны животного мира (1 академический час)

Содержание:

Раскрытие данной темы следует начинать с выявления понятия животного мира как самостоятельного объекта окружающей среды, обратить внимание на социально-экономическое, социально-экологическое, эстетическое и научное значение животного мира.

Общие черты, элементы правового режима объектов животного мира определяются Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», а также принятыми в его реализацию подзаконными нормативными актами. Особый объект охраны и использования животного мира образуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных.

Самостоятельным предметом изучения в рамках данной темы являются правила рыболовства, сохранения и использования водных биологических ресурсов, содержащиеся в Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Необходимо также обратить внимание на Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения, возникающие в связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Помимо этого, при изучении данной темы необходимо проанализировать нормативные правовые акты, регулирующие, в частности,

охрану водных биоресурсов и животных на континентальном шельфе Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти по вопросам, касающимся охраны и использования объектов животного мира.

Эффективным правовым средством охраны и рационального использования животного мира является применение мер юридической ответственности за нарушение законодательства. Особое внимание также следует обратить на судебную практику рассмотрения споров, связанных с причинением вреда объектам животного мира вследствие нарушения фаунистического законодательства.

Задания для подготовки:

1. Изучить Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Составить схему «Основания возникновения права пользования объектами животного мира».

2.1.2. Лекции для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по ускоренной программе на базе СПО (4 академических часа)

Лекция 1. Специфика правового сопровождения природопользования (2 академических часа)

Содержание:

Понятие, виды и классификации природных ресурсов. Понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах. Основные классификации природопользования по видам, по объектам, по целевому назначению, по срокам, по основаниям возникновения. Специфика деятельности в сфере природопользования. Особенности субъектов и объектов права природопользования. Право специального природопользования. Права и обязанности природопользователей.

Задания для подготовки. Изучить положения лесного, земельного, водного, фаунистического, горного законодательства в части нормативного правового регулирования предоставления в пользование соответствующих природных ресурсов, сформировать перечень вопросов для обсуждения.

Лекция 2. «Право собственности и иные права на природные ресурсы» (2 академических часа)

Содержание:

Понятие права собственности на природные объекты. Формы и виды права собственности на природные ресурсы. Содержание, объекты и субъекты права собственности. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности. Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Порядок разграничения. Муниципальная собственность на природные ресурсы. Порядок образования муниципальной собственности. Частная собственность на природные ресурсы. Иные права на природные ресурсы (аренда, право постоянного (бессрочного), безвозмездного срочного пользования, сервитут)).

Задания для подготовки:

1. Подготовьте презентации на тему «Понятие, формы и виды собственности на природные объекты» (по видам).
2. Подготовьте схему «Право собственности и иные права на природные ресурсы». Привести примеры.

2.3. Занятия семинарского типа

2.3.1. Практические занятия для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения (18/14 академических часов)

Практическое занятие 1. Экологическое право Российской Федерации». «Источники экологического права» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Сущность экологических проблем. Причины возникновения и пути решения.
2. Концепции экологического права.
3. Экологическое право как самостоятельная отрасль права, учебная дисциплина и отрасль правовой науки. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
4. Предмет и методы экологического права.
5. Система и структура экологического права
6. Принципы экологического права.
7. Экологические правоотношения. Субъекты, объекты, виды.
8. Понятие источников экологического права. Классификации.
9. Конституционные основы экологического законодательства.

10. Международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования.

11. Документы государственного стратегического планирования как источники экологического права.

12. Федеральное законодательство в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

13. Указы Президента Российской Федерации как источники экологического права.

14. Постановления Правительства Российской Федерации как источники экологического права.

15. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники экологического права.

16. Место и роль нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в регулировании экологических отношений.

Задания для подготовки:

Охарактеризовать состояние окружающей среды в Российской Федерации, используя материалы Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», а также материалы иных федеральных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, в том числе данные статистической отчетности.

Изучить научные труды ведущих ученых России по вопросам системы и структуры экологического права, его соотношения с другими отраслями российского права, методов правового регулирования экологических отношений.

Ознакомиться с Докладом Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (М., Прогресс, 1989)

Дать характеристику основным функциям экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины.

Назвать основные объекты, цели, задачи и виды экологических отношений.

Привести классификацию принципов экологического права.

Раскрыть соотношение экологического права с другими отраслями права.

Перечислить основные юридические категории и понятия экологического права, а также институты экологического права общей и особенной частей.

Подготовить проект «Экологический кодекс Российской Федерации».

Составить перечень (схему) документов государственного стратегического планирования по всем видам природных ресурсов.

Дискуссия. «Экологическое право как отрасль права»

Описание игры

Участники делятся на три группы «специалистов», которые представляют различные точки зрения по вопросу о месте экологического права в системе современного российского права.

Группа №1 уверена, что экологическое право является комплексной интегрированной отраслью права и включает в себя две подотрасли: природоохранное право и природоресурсное право.

Группа №2 считает, что экологическое право (иное название – природоохранное право) и природоресурсное право – две самостоятельные, хотя и взаимосвязанные, отрасли права.

Группа №3 полагает, что экологическое право представляет собой часть (подотрасль) земельного права, поскольку земля как природный объект и Земля как планета являются основой и территориальным базисом для существования всех остальных природных объектов – животного и растительного мира, недр, водных ресурсов и др.

Практическое занятие 2. «Право собственности на природные ресурсы и объекты». «Право природопользования» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты. Объекты права собственности
2. Формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты.
3. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы и объекты.
4. Понятие права природопользования, виды, принципы.
5. Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей.
6. Объекты права природопользования.
7. Право общего и специального природопользования.
8. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
9. Плата за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие, содержание, формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты.

Охарактеризовать право государственной собственности на природные ресурсы и объекты, а также порядок ее разграничения.

Охарактеризовать право муниципальной собственности на природные ресурсы и объекты.

Раскрыть понятие и содержание частной собственности на природные ресурсы и объекты.

Перечислить ограничения права частной собственности, установленные действующим природоохранным и природоресурсным законодательством.

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на темы: «Концепция государственной собственности на природные объекты», «Порядок разграничения государственной собственности на природные объекты».

Раскрыть понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах.

Провести классификацию природопользования на виды по объектам, по целевому назначению, по срокам и основаниям возникновения.

Раскрыть содержание общего и специального природопользования.

Охарактеризовать объекты и субъекты права природопользования.

Перечислить права и обязанности природопользователей.

Практическое занятие 3. «Экологическое управление в Российской Федерации» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, виды, формы и принципы экологического управления.
2. Государственное, муниципальное, производственное и общественное экологическое управление. Понятие и специфика.
3. Система, структура и полномочия органов государственного экологического управления.
4. Функции государственного экологического управления.

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие, виды, основные задачи и принципы экологического управления в Российской Федерации.

Проанализировать систему и структуру органов, осуществляющих государственное экологическое управление в Российской Федерации, назвать их основные полномочия.

Перечислить основные функции управления в области охраны окружающей среды и дать краткую характеристику каждой функции.

Подготовить устный доклад для выступления на практическом занятии на тему «Правовое регулирование использования НДТ».

Составить схему органов общей и специальной компетенции в области экологического управления.

Практическое занятие 4. «Правовое обеспечение экологической безопасности». «Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и сущность экологической безопасности. Соотношение понятий «экологическая безопасность» и «охрана окружающей среды». Законодательство в области обеспечения экологической безопасности: общая характеристика.

2. Эколого-правовое обеспечение отдельных видов безопасности: промышленной безопасности, радиационной безопасности, химической и биологической безопасности, генно-инженерной деятельности, деятельности при обращении с опасными химическими и биологическими веществами, пестицидами и агрохимикатами.

3. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Виды и правовой режим экологически неблагоприятных территорий. Зоны чрезвычайной ситуации, зоны экологического бедствия, территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению.

5. Понятие и классификация отходов производства и потребления.

6. Порядок обращения с отходами производства и потребления. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности.

7. Нормирование в области обращения с отходами. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

8. Требования к объектам размещения отходов. Порядок эксплуатации полигонов отходов производства и потребления. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов. Расширенная ответственность производителей по утилизации отходов.

9. Региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальные схемы обращения с отходами.

10. Понятие радиоактивных отходов. Порядок обращения с радиоактивными отходами.

11. Государственный учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

12. Хранение и переработка ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Порядок эксплуатации полигонов хранения радиоактивных отходов.

13. Порядок ввоза и вывоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ и ядерных материалов.

14. Основные требования к безопасности намечаемых к размещению и сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Установление санитарно-защитных зон и зон наблюдения.

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Законодательное регулирование экологической безопасности», «Система мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Расширенная ответственность производителей по утилизации отходов», «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в РФ и в зарубежных странах», «Специфика правового регулирования деятельности по обращению с радиоактивными отходами и отходами производства и потребления», «Меры обеспечения безопасности от радиационных аварий».

Практическое занятие 5. «Юридическая ответственность за экологические правонарушения». Возмещение вреда, причиненного окружающей среде» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. Виды юридической ответственности.
2. Понятие экологического правонарушения. Виды экологических правонарушений. Состав экологического правонарушения.
3. Административная ответственность за экологические правонарушения.
4. Уголовная ответственность за экологические преступления.
5. Имущественная ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды.
6. Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды.
7. Понятие и виды экологического вреда.
8. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и ее отдельным компонентам.
9. Правовое регулирование ликвидации прошлого (накопленного) вреда, причиненного окружающей среде.

Задания для подготовки:

1. Решение задач

Решить задачу № 1. Гражданин К., проживающий в Мурманске, обратился в суд с иском против Водоканала по факту причинения вреда здоровью, вызванного использованием загрязненной питьевой воды. В суд был представлен акт медицинского освидетельствования, подтверждающий факт приобретения заболевания, вызванного загрязнением питьевой воды.

Одновременно, Комитет по охране окружающей среды Мурманска представил в суд результаты экспертизы воды в источнике питьевого водоснабжения города, которые доказывали, что превышение нормативов ПДК вызвано сбросами сточных вод предприятием Водоканала. Однако он также свидетельствовал, что предприятие имеет разрешение на сброс сверх установленных нормативов ПДС и внесло плату за сбросы в пределах лимитов. Суд рассмотрел иск гражданина К. и вынес решение:

- удовлетворить иск и обязать Водоканал возместить гражданину К в полном объеме расходы по восстановлению здоровья и ущерб, причиненный загрязнением вод
- отказать в удовлетворении иска, так как в действиях предприятия нет состав правонарушения
- удовлетворить иск и обязать предприятие возместить расходы по восстановлению здоровья, но в размере, необходимом на дополнительное питание
- отказать в удовлетворении иска, так как между действиями предприятия и наступившими последствиями отсутствует причинная связь.

Позицию аргументировать при проведении судебного заседания.

2. Провести сравнительный анализ гл. 26 Уголовного кодекса РФ и гл. 8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и определить критерии разграничения уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения.

2. Решение задач Решить задачу № 2. Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, чтобы избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 22 млн. руб.

Вопросы:

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?

3. Решение задач Решить задачу № 3. На одном из разъездов железной дороги в Чувашской республике потерпел аварию товарный поезд, с рельсов сошли 24 вагона. Из поврежденных вагонов произошел разлив фенола и дизельного топлива на почвы и в реки. В результате крушения поезда, растекания ядовитых химических веществ и возникновения пожара окружающей природной среде причинен существенный вред: интенсивное загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод, массовое отравление рыбы, гибель других животных и водорослей в открытых водоемах. Общая сумма ущерба составила 4 млрд. руб. Также была создана угроза здоровью граждан.

Волжский природоохранный прокурор обратился в арбитражный суд с иском в интересах Министерства природных ресурсов (МПР) Чувашской

Республики и в защиту государственных интересов к «ОАО ЖД» (собственнику железной дороги) о взыскании 4 млрд. руб.

В ходе рассмотрения дела МПР Чувашской Республики и «ОАО ЖД» заключили мировое соглашение, предусматривающее проведение ОАО мероприятий по восстановлению нарушенного состояния почв и окружающей природной среды в целом.

Вопросы:

Какие виды и меры ответственности и к каким лицам могут быть применены в данной ситуации?

Освобождает ли заключение такого мирового соглашения от какой-либо ответственности юридических и должностных лиц в случае их виновности в случившейся аварии?

Практическое занятие 6. «Правовое регулирование использования и охраны недр» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, содержание, принципы, объекты и субъекты права недропользования.

2. Виды пользования недрами. Участки недр, предоставляемые в пользование. Государственный фонд недр. Участки недр федерального и местного значения. Федеральный фонд резервных участков недр.

3. Особенности государственного управления в сфере обеспечения рационального использования и охраны недр (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственный учет и государственная регистрация, государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, государственный геологический контроль (надзор), федеральный государственный горный надзор, государственный мониторинг состояния недр).

4. Порядок предоставления участков недр в пользование на условиях разрешительной системы, а также на условиях раздела продукции. Особенности предоставления в пользование участков недр континентального шельфа Российской Федерации.

5. Требования в области охраны окружающей среды и рациональному использованию недр при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

6. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами.

7. Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств,

расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

На протяжении ряда лет строительные организации разрабатывали карьер по добыче бутового камня и щебня в горах Кавказских минеральных вод. Исследования института курортологии показали, что эти работы разрушают микроклимат курорта, загрязняют минеральную воду и ее источники. В ответ на требования органов санитарно-эпидемиологического надзора о прекращении разработки карьера заявили, что прекращение работ по добыче камня принесет невосполнимый вред хозяйственной деятельности, так как в прилегающих районах Европейской части России нет подобного месторождения строительного камня.

Вопросы:

1. Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем законодательстве об охране окружающей среды, следует руководствоваться при конкуренции экономических и экологических интересов в рассматриваемом случае?
2. Раскройте правовой режим использования общераспространенных полезных ископаемых?

Практическое занятие 7. «Правовое регулирование использования и охраны вод» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, признаки и классификация водных объектов.
2. Содержание, принципы, объекты и субъекты права водопользования
3. Порядок и процедура предоставления водных объектов в пользование. Договор водопользования. Решение о предоставлении водного объекта в пользование.
4. Особенности государственного управления в области использования и охраны водных объектов (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отношений, бассейновые округа, бассейновые советы, государственный мониторинг водных объектов, государственный водный реестр, гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской Федерации, схемы комплексного использования и охраны водных объектов, государственный контроль (надзор) за использованием и охраной водных объектов).
5. Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. Нормирование воздействий на водные объекты. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

6. Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов.

7. Основания приостановления, ограничения или прекращения права водопользования.

8. Правовые меры охраны морской среды.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

1. ООО «Санаторий» Московской области заключил договор на право пользования частью озера Лесное для рекреационных целей. Вскоре санаторий начал ремонтные работы в своих зданиях. Для получения строительного цемента и в целях экономии собственных средств на приобретение стройматериалов санаторий начал добычу песка со дна озера в границах выделенной акватории. По жалобе жителей расположенного рядом дачного товарищества органы инспекционного контроля провели проверку проводимых работ на предмет соблюдения экологического законодательства.

Вопросы:

1. Были ли нарушены требования экологического законодательства санаторием Солнечным? Если да, то какие?

2. Раскройте порядок получения права на добычу песка со дна водных объектов?

Практическое занятие 8. «Правовое регулирование использования и охраны лесов» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие леса и лесного участка. Отношения, регулируемые лесным законодательством. Категории земель, на которых располагаются леса.

2. Содержание, принципы, объекты и субъекты права лесопользования.

3. Виды использования лесов. Подразделение лесов по целевому назначению. Требования к использованию лесов.

4. Особенности государственного управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (учет и маркировка древесины, разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, документы лесного планирования (лесной план субъекта Российской Федерации), лесохозяйственный регламент лесничества, государственная или муниципальная экспертиза проекта освоения лесов, государственная инвентаризация лесов, ведение государственного лесного реестра, государственный кадастровый учет лесных участков, государственная

регистрация прав на лесные участки и сделок с ними, федеральный государственный лесной контроль (надзор) (лесная охрана)).

5. Порядок и особенности предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

6. Меры охраны и защиты лесов (обеспечение пожарной безопасности в лесах, меры защиты лесов, санитарная безопасность в лесах, лесопатологический мониторинг, авиационные работы по охране и защите лесов, охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами, охрана лесов от нефтяного загрязнения, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, предоставление отчета об охране и о защите лесов).

7. Порядок проведения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению.

8. Особенности охраны защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

В ходе рейдового патрулирования территории лесного фонда специалистами Природнадзора Югры выявлено, что Обществом допущено нефтезагрязнение лесного участка площадью 11 120 кв.м., в результате которого, помимо причинения ущерба лесному фонду, произошло уничтожение почвы, а также был причинен вред объектам животного мира, относящимся к беспозвоночным животным. Природнадзор Югры готовит претензию к нарушителю.

Вопросы:

1. Раскройте понятие леса и лесного участка, содержащиеся в законодательстве.

2. Какими способами и на основании каких нормативных правовых документов будет возмещаться вред, причиненный каждому из компонентов окружающей среды - лесу, почве и объектам животного мира?

3. Изучите Постановление Конституционного Суда РФ, раскрывающее особенности исчисления размера вреда, причиненного лесам.

Практическое занятие 9. «Правовое регулирование использования и охраны животного мира» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, содержание, принципы, объекты и субъекты права пользования объектами животного мира.

2. Особенности государственного управления в области использования и охраны объектов животного мира (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области

использования и охраны объектов животного мира, государственный учет и государственный кадастр объектов животного мира, государственный мониторинг объектов животного мира, государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его обитания).

3. Виды, способы, условия и порядок пользования объектами животного мира.

4. Права и обязанности пользователей объектами животного мира.

5. Меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.

6. Особенности правового регулирования охоты и рыболовства.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

I. ООО «Тахорг» осуществляет деятельность по пользованию объектами животного мира, отнесенными к охотничьим ресурсам, на территории охотничьего угодья «Пандора» на основании охотхозяйственного соглашения, заключенного с Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Нской области и Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. Из-за неуплаты сбора за пользование объектами животного мира, а также причинения ущерба объектам животного мира Комитет и Министерство намереваются обратиться в суд с иском о расторжении охотхозяйственного соглашения в связи с существенным нарушением его условий.

Вопросы:

1. Назовите виды пользования животным миром?

2. Каковы основные права и обязанности пользователей животного мира?

3. Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения, возникающие в связи с охотой и сохранением охотничьих ресурсов?

4. На основании чего у лица возникает право на добычу охотничьих ресурсов?

5. Что такое охотхозяйственное соглашение?

6. Какие нарушения, допущенные Обществом в ходе заключения и исполнения охотхозяйственного соглашения, могут быть учтены судом в качестве существенных? (привести пример из арбитражной судебной практики)

7. Назовите основания прекращения права пользования животным миром?

II. Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» по заявке Общества с ограниченной ответственностью «ГОЛД» приняло решение о согласовании оценочных и разведочных работ на россыпное золото с условием выполнения им мероприятий по сохранению

водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе путем реализации компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов. Управление указало Обществу о необходимости компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания при проведении указанных работ, путем выпуска молоди в количестве 380 263 шт. Общество отказалось компенсировать ущерб, не согласившись с его размером, в результате чего Управление обратилось в суд с иском об обязанности возместить вред, причиненный рыбным запасам.

Вопросы:

1. Сделайте правовое обоснование иска Управления (см. Закон об охране окружающей среды, Закон о животном мире, Закон о Рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, нормы ГК РФ о возмещении причиненного вреда).

2. Приведите те основные принципы охраны окружающей среды, на основании которых в данном деле истец не обязан доказывать факт причинения вреда водным биоресурсам.

3. Каким нормативным актом устанавливается порядок согласования Федеральным агентством по рыболовству осуществления деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания?

4. Какие существуют способы сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, какой из способов подлежит применению в данном случае?

2.3.2. Практические занятия для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по ускоренной программе на базе СПО (8 академических часов)

Практическое занятие 1. «Специфика правового сопровождения природопользования» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, виды и классификации природных ресурсов.
2. Понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах.
3. Основные классификации природопользования по видам, по объектам, по целевому назначению, по срокам, по основаниям возникновения.
4. Специфика деятельности в сфере природопользования.
5. Особенности субъектов и объектов права природопользования
6. Право специального природопользования,
7. Права и обязанности природопользователей.

Задания для подготовки: Работа в малых группах.

1. Подготовьте схемы видов и классификаций природных ресурсов.
2. Сделайте презентацию по основным видам и классификациям природопользования.

Практическое занятие 2. «Право собственности и иные права на природные ресурсы» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие права собственности на природные объекты. Формы и виды права собственности на природные ресурсы. Содержание, объекты и субъекты права собственности. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности.
2. Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Порядок разграничения.
3. Муниципальная собственность на природные ресурсы. Порядок образования муниципальной собственности.
4. Частная собственность на природные ресурсы.
5. Иные права на природные ресурсы (аренда, право постоянного (бессрочного), безвозмездного срочного пользования, сервитут)).

Задания для подготовки: Работа в малых группах.

1. Подготовьте презентации на тему «Понятие, формы и виды собственности на природные объекты» (по видам).
2. Подготовьте схему «Право собственности и иные права на природные ресурсы». Привести примеры.

Практическое занятие 3. «Основания возникновения, изменения и прекращения права пользования природными ресурсами», (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
2. Разрешительная система в сфере природопользования.
3. Виды разрешительных документов.
4. Договор как основание возникновения права природопользования.
5. Конкурсы и аукционы.
6. Иные основания возникновения права природопользования.
7. Порядок изменения и прекращения права пользования природными ресурсами.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Подготовьте схемы по основаниям возникновения, изменения и прекращения права природопользования.

Практическое занятие 4. «Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении природопользования» (2 академических часа)

Вопросы для подготовки:

1. Общие Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении природопользования .
2. Виды негативного воздействия на окружающую среду и порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие.
3. Меры обеспечения государственной поддержки, осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
4. Основные методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Плата за негативное воздействие.
5. Сущность и функции экологического страхования.
6. Особенности и порядок финансирования мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
7. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Наилучшие доступные технологии. Комплексное экологическое разрешение. Декларация о воздействии на окружающую среду.
8. Понятие и цели нормирования в области охраны окружающей среды.
9. Основные требования к разработке нормативов в области охраны окружающей среды.
10. Понятие, содержание и критерии определения нормативов качества окружающей среды.
11. Понятие, содержание, виды и порядок определения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
12. Специфика лицензирования отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды.
13. Порядок осуществления экологической сертификации.

Задания для подготовки:

Подготовьте сообщения на тему «Экологическое страхование», «Экологический аудит».

2.4. Самостоятельная работа

- виды самостоятельной работы;
- формы самостоятельной работы (написание рефератов, написание эссе, подготовка доклада, подготовка курсовой работы, написание конспекта, составление глоссария, разработка проекта (индивидуального, группового),

выполнение кейс-задания, составление тематического портфолио работ, информационный поиск, разработка мультимедийной презентации, построение сводной (обобщающей) таблицы) с указанием тем и заданий.

- модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения;

- модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения.

2.4.1. Виды самостоятельной работы

В процессе освоения учебной дисциплины (модуля) «Экологическое право» обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.

2.4.2. Формы самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из:

- проработки лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- проработки учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы;
- работы с нормативными правовыми актами (в т.ч. с электронными базами данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом.

2.4.3. Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения

Тема 1. «Экологическая проблема в современном мире». «Экологическое право Российской Федерации»

Задания для подготовки:

Охарактеризовать состояние окружающей среды в Российской Федерации, используя материалы Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», а также материалы иных федеральных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, в том числе данные статистической отчетности.

Изучить научные труды ведущих ученых России по вопросам системы и структуры экологического права, его соотношения с другими отраслями российского права, методов правового регулирования экологических отношений.

Ознакомиться с Докладом Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (М., Прогресс, 1989)

Дать характеристику основным функциям экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины.

Назвать основные объекты, цели, задачи и виды экологических отношений.

Привести классификацию принципов экологического права.

Раскрыть соотношение экологического права с другими отраслями права.

Перечислить основные юридические категории и понятия экологического права, а также институты экологического права общей и особенной частей.

Тема 2. «Источники экологического права»

Задания для подготовки:

Подготовить проект «Экологический кодекс Российской Федерации».

Составить перечень (схему) документов государственного стратегического планирования по всем видам природных ресурсов.

Тема 3. «Экологические права граждан и некоммерческих организаций»

Задания для подготовки:

Определить содержание экологических прав и иных прав в области охраны окружающей среды и природопользования. Дать основные отличительные признаки.

Изучить информационное законодательство, регулирующие отношения в области доступа к экологической информации. Подготовить реферат на тему: «Источники и порядок получения экологической информации».

Составить сравнительную таблицу «Экологические права граждан в российском и зарубежном законодательстве».

Тема 4. «Право собственности на природные ресурсы и объекты»

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие, содержание, формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты.

Охарактеризовать право государственной собственности на природные ресурсы и объекты, а также порядок ее разграничения.

Охарактеризовать право муниципальной собственности на природные ресурсы и объекты.

Раскрыть понятие и содержание частной собственности на природные ресурсы и объекты.

Перечислить ограничения права частной собственности, установленные действующим природоохранным и природоресурсным законодательством.

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на темы: «Концепция государственной собственности на природные объекты», «Порядок разграничения государственной собственности на природные объекты».

Тема 5. «Право природопользования»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие права природопользования, виды, принципы.
2. Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей.
3. Объекты права природопользования.
4. Право общего и специального природопользования.
5. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
6. Плата за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах.

Провести классификацию природопользования на виды по объектам, по целевому назначению, по срокам и основаниям возникновения.

Раскрыть содержание общего и специального природопользования.

Охарактеризовать объекты и субъекты права природопользования.

Перечислить права и обязанности природопользователей.

Тема 6. «Экологическое управление в Российской Федерации»

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие, виды, основные задачи и принципы экологического управления в Российской Федерации.

Проанализировать систему и структуру органов, осуществляющих государственное экологическое управление в Российской Федерации, назвать их основные полномочия.

Перечислить основные функции управления в области охраны окружающей среды и дать краткую характеристику каждой функции.

Подготовить устный доклад для выступления на практическом занятии на тему «Правовое регулирование использования НДТ».

Составить схему органов общей и специальной компетенции в области экологического управления.

Тема 7. «Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды». Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование, экологическое лицензирование и сертификация»

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Лицензирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды», «Институт нормирования в экологическом праве», «Наилучшие доступные технологии в РФ и в зарубежных странах».

Составить проект экологического сертификата; / лицензии на пользование природными ресурсами; /проектов нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды; / проект экологического паспорта; /экологической декларации.

Тема 8. «Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза»

Задания для подготовки:

Решение задач.

Росприроднадзором по итогам проверки деятельности Общества по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды, выявлено, что общество на принадлежащем ему судне на основании разрешения на право ведения рыбного промысла, выданного Управлением Россельхознадзора по Сахалинской области, осуществляло хозяйственную деятельность по добыче краба на континентальном шельфе Российской Федерации без положительного заключения государственной экологической экспертизы, что, в свою очередь, явилось основанием для привлечения к административной ответственности.

Общество обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.

По мнению заявителя жалобы, деятельность по добыче водных биологических ресурсов не является объектом государственной экологической экспертизы.

Решите дело.

Тема 9. «Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации»

Задания для подготовки:

Подготовить перечень государственных информационных систем в области учета природных ресурсов, природных объектов, а также источников, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Тема 10. Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))

Задания для подготовки:

Подготовить сценарий проведения плановой контрольной проверки объекта хозяйственной деятельности, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. (Участники игры: государственный инспектор Росприроднадзора, представитель юридического лица, представители органов власти субъекта Российской Федерации, представители общественности).

Тема 11. «Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

Задания для подготовки:

Проанализировать судебную-арбитражную практику по спорам, связанным с привлечением к административной ответственности за нарушение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении различных видов хозяйственной и иной деятельности.

Тема 12. «Правовое обеспечение экологической безопасности»

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Законодательное регулирование экологической безопасности», «Система мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Тема 13. «Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами»

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Расширенная ответственность производителей по утилизации отходов», «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в РФ и в зарубежных странах», «Специфика правового регулирования деятельности по обращению с радиоактивными отходами и отходами производства и потребления», «Меры обеспечения безопасности от радиационных аварий».

Тема 14. «Юридическая ответственность за экологические правонарушения»

Задания для подготовки:

Решение задач

Решить задачу № 1. Гражданин К., проживающий в Мурманске, обратился в суд с иском против Водоканала по факту причинения вреда здоровью, вызванного использованием загрязненной питьевой воды. В суд был представлен акт медицинского освидетельствования, подтверждающий факт приобретения заболевания, вызванного загрязнением питьевой воды. Одновременно, Комитет по охране окружающей среды Мурманска представил в суд результаты экспертизы воды в источнике питьевого водоснабжения города, которые доказывали, что превышение нормативов ПДК вызвано сбросами сточных вод предприятием Водоканала. Однако он также свидетельствовал, что предприятие имеет разрешение на сброс сверх установленных нормативов ПДС и внесло плату за сбросы в пределах лимитов. Суд рассмотрел иск гражданина К. и вынес решение:

- удовлетворить иск и обязать Водоканал возместить гражданину К в полном объеме расходы по восстановлению здоровья и ущерб, причиненный загрязнением вод
- отказать в удовлетворении иска, так как в действиях предприятия нет состав правонарушения
- удовлетворить иск и обязать предприятие возместить расходы по восстановлению здоровья, но в размере, необходимом на дополнительное питание
- отказать в удовлетворении иска, так как между действиями предприятия и наступившими последствиями отсутствует причинная связь.

Вопросы:

Обосновано ли решение суда? Позицию аргументировать.

2. Решить задачу № 2. Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, чтобы избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по дну которого течет ручей,

впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 22 млн. руб.

Вопросы:

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?

3. Решить задачу № 3. На одном из разъездов железной дороги в Чувашской республике потерпел аварию товарный поезд, с рельсов сошли 24 вагона. Из поврежденных вагонов произошел разлив фенола и дизельного топлива на почвы и в реки. В результате крушения поезда, растекания ядовитых химических веществ и возникновения пожара окружающей природной среде причинен существенный вред: интенсивное загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод, массовое отравление рыбы, гибель других животных и водорослей в открытых водоемах. Общая сумма ущерба составила 4 млрд. руб. Также была создана угроза здоровью граждан.

Волжский природоохранный прокурор обратился в арбитражный суд с иском в интересах Министерства природных ресурсов (МПР) Чувашской Республики и в защиту государственных интересов к «ОАО ЖД» (собственнику железной дороги) о взыскании 4 млрд. руб.

В ходе рассмотрения дела МПР Чувашской Республики и «ОАО ЖД» заключили мировое соглашение, предусматривающее проведение ОАО мероприятий по восстановлению нарушенного состояния почв и окружающей природной среды в целом.

Вопросы:

Какие виды и меры ответственности и к каким лицам могут быть применены в данной ситуации?

Освобождает ли заключение такого мирового соглашения от какой-либо ответственности юридических и должностных лиц в случае их виновности в случившейся аварии?

Тема 15. «Возмещение вреда, причиненного окружающей среде»

Задания для подготовки:

Подготовить доклад на тему: «Механизм возмещения вреда, причиненного здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц экологическим правонарушением».

Тема 16. «Правовое регулирование использования и охраны недр»

Задания для подготовки:

Решение задач.

На протяжении ряда лет строительные организации разрабатывали карьер по добыче бутового камня и щебня в горах Кавказских минеральных вод. Исследования института курортологии показали, что эти работы

разрушают микроклимат курорта, загрязняют минеральную воду и ее источники. В ответ на требования органов санитарно-эпидемиологического надзора о прекращении разработки карьера заявили, что прекращение работ по добыче камня принесет невосполнимый вред хозяйственной деятельности, так как в прилегающих районах Европейской части России нет подобного месторождения строительного камня.

Вопросы:

1. Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем законодательстве об охране окружающей среды, следует руководствоваться при конкуренции экономических и экологических интересов в рассматриваемом случае?
2. Раскройте правовой режим использования общераспространенных полезных ископаемых?

Тема 17. «Правовое регулирование использования и охраны вод»

Задания для подготовки:

Решение задач.

1. ООО «Санаторий» Московской области заключил договор на право пользования частью озера Лесное для рекреационных целей. Вскоре санаторий начал ремонтные работы в своих зданиях. Для получения строительного цемента и в целях экономии собственных средств на приобретение стройматериалов санаторий начал добычу песка со дна озера в границах выделенной акватории. По жалобе жителей расположенного рядом дачного товарищества органы инспекционного контроля провели проверку проводимых работ на предмет соблюдения экологического законодательства.

Вопросы:

1. Были ли нарушены требования экологического законодательства санаторием Солнечным? Если да, то какие?
2. Раскройте порядок получения права на добычу песка со дна водных объектов?

Тема 18. «Правовое регулирование использования и охраны лесов»

Задания для подготовки:

Решение задач.

В ходе рейдового патрулирования территории лесного фонда специалистами Природнадзора Югры выявлено, что Обществом допущено нефтезагрязнение лесного участка площадью 11 120 кв.м., в результате которого, помимо причинения ущерба лесному фонду, произошло уничтожение почвы, а также был причинен вред объектам животного мира, относящимся к беспозвоночным животным. Природнадзор Югры готовит претензию к нарушителю.

Вопросы:

1. Раскройте понятие леса и лесного участка, содержащиеся в законодательстве.
2. Какими способами и на основании каких нормативных правовых документов будет возмещаться вред, причиненный каждому из компонентов окружающей среды - лесу, почве и объектам животного мира?
3. Изучите Постановление Конституционного Суда РФ, раскрывающее особенности исчисления размера вреда, причиненного лесам.

Тема 19. «Правовое регулирование использования и охраны животного мира»

Задания для подготовки:

Решение задач.

I. ООО «Тахорг» осуществляет деятельность по пользованию объектами животного мира, отнесенными к охотничьим ресурсам, на территории охотничьего угодья «Пандора» на основании охотхозяйственного соглашения, заключенного с Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Нской области и Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. Из-за неуплаты сбора за пользование объектами животного мира, а также причинения ущерба объектам животного мира Комитет и Министерство намереваются обратиться в суд с иском о расторжении охотхозяйственного соглашения в связи с существенным нарушением его условий.

Вопросы:

1. Назовите виды пользования животным миром?
2. Каковы основные права и обязанности пользователей животного мира?
3. Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения, возникающие в связи с охотой и сохранением охотничьих ресурсов?
4. На основании чего у лица возникает право на добычу охотничьих ресурсов?
5. Что такое охотхозяйственное соглашение?
6. Какие нарушения, допущенные Обществом в ходе заключения и исполнения охотхозяйственного соглашения, могут быть учтены судом в качестве существенных? (привести пример из арбитражной судебной практики)
7. Назовите основания прекращения права пользования животным миром?

II. Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» по заявке Общества с ограниченной ответственностью «ГОЛД» приняло решение о согласовании оценочных и разведочных работ на россыпное золото с условием выполнения им мероприятий по сохранению

водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе путем реализации компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов. Управление указало Обществу о необходимости компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания при проведении указанных работ, путем выпуска молоди в количестве 380 263 шт. Общество отказалось компенсировать ущерб, не согласившись с его размером, в результате чего Управление обратилось в суд с иском об обязанности возместить вред, причиненный рыбным запасам.

Вопросы:

1. Сделайте правовое обоснование иска Управления (см. Закон об охране окружающей среды, Закон о животном мире, Закон о Рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, нормы ГК РФ о возмещении причиненного вреда).

2. Приведите те основные принципы охраны окружающей среды, на основании которых в данном деле истец не обязан доказывать факт причинения вреда водным биоресурсам.

3. Каким нормативным актом устанавливается порядок согласования Федеральным агентством по рыболовству осуществления деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания?

4. Какие существуют способы сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, какой из способов подлежит применению в данном случае?

Тема 20. «Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха»

Задания для подготовки:

Проанализировать основные международные соглашения в области охраны атмосферного воздуха (Конвенция Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха на большие расстояния 1979г., Венская конвенция об охране озонового слоя 1985г., Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987г., Деятельность Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992г., Киотский протокол, Марракешское соглашение, Парижское соглашение по климату).

Тема 21. «Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов»

Задания для подготовки:

Проанализировать Положение о Всемирной сети биосферных резерватов, утвержденное резолюцией 27С/2.3 Генеральной конференции ЮНЕСКО 20-25 марта 1995 г. в Севилье (Испания)

Тема 22. «Международно-правовая охрана окружающей среды»

Задания для подготовки:

1. Определить основные этапы развития международного экологического права.
2. Перечислить и раскрыть содержание основных принципов международного экологического права, выраженных в Уставе ООН, Стокгольмской и Бразильской декларациях, декларации Йоханнесбурга, Всемирной хартии природы.
3. Изучить основные директивы и регламенты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Европейском Союзе.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерные темы рефератов и сообщений

1. Правовые проблемы охраны окружающей среды.
2. Проблемы совершенствования законодательства, регулирующего охрану окружающей среды.
3. Экологические права граждан: состояние правового регулирования и механизмы защиты
4. Система источников экологического права
5. Вопросы кодификации экологического законодательства
6. Правовой режим информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).
7. Экономический механизм охраны окружающей среды.
8. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.
9. Правовое обеспечение нормирования в области охраны окружающей среды.
10. Административная ответственность за экологические правонарушения.
11. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
12. Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения.
13. Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми экологическими последствиями.
14. Правовое регулирование размещения полигонов размещения промышленных и бытовых отходов.
15. Правовой режим радиационно-загрязненных территорий.
16. Правовое регулирование снижения выбросов парниковых газов.
17. Международные организации в области охраны окружающей природной среды.
18. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды.

19. Природоохранительная деятельность судов и арбитражных судов.
20. Экологическая деятельность правоохранительных органов.

Примерная тематика курсовых работ

1. Система источников экологического права.
2. Проблемы кодификации экологического законодательства.
3. Правовой режим информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).
4. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
5. Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения.
6. Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми экологическими последствиями.
7. Правовой режим радиационно-загрязненных территорий.
8. Порядок предоставления участков недр в пользование.
9. Правовое регулирование пользования участками недр, предоставленных на условиях раздела продукции.
10. Правовой режим континентального шельфа РФ.
11. Правовой режим озера Байкал.
12. Правовые меры охраны морской среды.
13. Правовое регулирование охоты.
14. Правовое регулирование сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
15. Международно-правовая охрана особо уязвимых экосистем.
16. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Вопросы для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Сущность экологической проблемы. Причины возникновения. Пути решения. Роль права в решении экологических проблем.
2. Понятие, предмет и метод экологического права.
3. Система и структура экологического права.
4. Принципы экологического права.
5. Экологические правоотношения. Виды, субъекты, объекты.
6. Понятие и классификации источников экологического права.
7. Конституция РФ как источник экологического права.
8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как источник экологического права.
9. Общая характеристика природоресурсного законодательства.
10. Общая характеристика экологических прав граждан и общественных объединений.
11. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
12. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

13. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
14. Понятие права собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
15. Право государственной собственности на природные объекты. Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Порядок разграничения.
16. Понятие и классификация права природопользования.
17. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
18. Понятие и общая характеристика экологического управления.
19. Система и структура органов государственного экологического управления.
20. Функции государственного экологического управления.
21. Понятие и содержание экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования.
22. Понятие нормирования в области охраны окружающей среды от загрязнения (экологическое нормирование). Виды экологических нормативов.
23. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
24. Правовое обеспечение использования наилучших доступных технологий.
25. Комплексное экологическое разрешение. Понятие, содержание, особенности.
26. Декларация о воздействии на окружающую среду.
27. Основные требования, принципы и содержание оценки воздействия на окружающую среду
28. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы.
29. Общественная экологическая экспертиза.
30. Правовой режим информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).
31. Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды).
32. Понятие, задачи и виды контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (экологического контроля (надзора)).
33. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
34. Понятие и правовое регулирование экологической безопасности.
35. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий.
36. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
37. Правовое обеспечение радиационной безопасности.
38. Правовые требования в области обращения с отходами производства и потребления.

39. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
40. Юридическая ответственность за экологические преступления.
41. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
42. Порядок возмещения экологического вреда.
43. Понятие, содержание, принципы, объекты и субъекты права недропользования.
44. Особенности правового режима участков недр, предоставляемых в пользование.
45. Требования в области рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды при пользовании недрами.
46. Водное законодательство. Общая характеристика.
47. Право пользования водными объектами. Виды водопользования. Порядок предоставления водных объектов в пользование.
48. Правовая охрана водных объектов.
49. Общая характеристика и принципы лесного законодательства. Объекты и субъекты лесных отношений.
50. Виды использования лесов. Предоставление лесных участков в пользование.
51. Охрана, защита и воспроизводство лесов
52. Понятие, содержание, объекты и субъекты права пользования объектами животного мира
53. Меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.
54. Правовые меры охраны атмосферного воздуха и снижения выбросов парниковых газов.
55. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий.
56. Правовой режим государственных природных заповедников и национальных парков.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 06.10.2022.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.

5. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30 ст. 3735.
6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
8. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» //СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.
10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
11. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 16. Ст. 834; СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
12. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
13. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.
14. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» //СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 14.
15. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.
16. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713.
17. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» //СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
18. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
19. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4097.
20. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» // СЗ РФ. 2021. № 27 (часть I). Ст. 5124.

Судебная практика

1. Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.06.2022) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 10, октябрь, 2022
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. февраль, 2018.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, декабрь, 2012.

Основная литература

Экологическое право: учебник / В.Б. Агафонов, С.А. Амашукели, В.К. Быковский [и др.]; отв. ред. В.Б. Агафонов, Н.П. Воронина. - Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026. – 423 с. - ISBN 978-5-907670-25-9. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2124339>. – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература

Экологическое право : учебник для вузов / Хлуденева Н. И. , Пономарев М. В. , Кичигин Н. В. . — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16372-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/582520> (дата обращения: 16.05.2026).

Источники экологического права / В.Б. Агафонов, С.А. Боголюбов, Л.Н. Васильева [и др.]. – Москва: Издательский Дом "Инфра-М", 2023. – 344 с. – ISBN 978-5-16-018141-7. – EDN BACODC.

Правовой механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов. Монография / Галиновская Е.А., Агафонов В.Б., Боголюбов С.А., Васильева М.И., Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г., Минина Е.Л., Петрова Т.В., Сиваков Д.О., Шуплецова Ю.И. Москва, 2019.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;

				- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;

				- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.
--	--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;

				- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace	Лицензия

2.		Security	
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.